

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1291/2548

นายดำรง ลิขิตทรัพย์
นางอัจฉรา เจียรจรรยาศรี หรือลิขิตทรัพย์

โจทก์
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 27

การจะนำปัญหาใดในคดีเรื่องใดเข้าวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นอำนาจของประธานศาลฎีกาโดยเฉพาะ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิคู่ความที่จะขอให้นำคดีเข้าพิพากษาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเรื่องหลักการวินิจฉัย การรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐาน ขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีนี้โดยที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาโปรดอนุญาต

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "การจะนำปัญหาใดในคดีเรื่องใดเข้าวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นอำนาจของประธานศาลฎีกาโดยเฉพาะ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิคู่ความที่จะขอให้นำคดีเข้าพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ จึงให้ยกคำร้อง"

(สุรภพ ปัทมะสุคนธ์-พิชิต คำแฝง-เฉลิมชัย จารุไพบูลย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>